



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 38º D.P. VILA AMALIA

Boletim No.: 5585/2016

INICIADO: 23/12/2016 17:15hs e EMITIDO: 23/12/2016 20:27hs

Folha : 1

JMLNQWCB DJEKL

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA DOUTOR ARAUJO CASTRO, 166 - CACHOEIRINHA - CEP: 02649-010
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 72 D.P. - VILA PENTEADO

Ocorrência: 23/12/2016 às 16:00 horas

Comunicação: 23/12/2016 às 17:12 horas

Elaboração: 23/12/2016 às 17:15 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- JAVAN DA SILVA DE OLIVEIRA - Presente ao plantão - RG: 49252967-SP
emitido em 16/06/2015 - Exibiu o RG original: Não
Pai: MAXIMILIANO OLINDO GUIMARAES OLIVEIRA
Mãe: MARIA DE LURDES RAINHA DA SILVA - Natural de: S.PAULO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 25/05/1992
24 anos - Estado civil: Casado - Profissão: DESEMPREGADO
Instrução: 2 Grau incompleto - CPF: 41074058852
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Encaracolado
Comprim. do cabelo: CURTOS - Altura: 1,78 - Compleição: MÉDIA
Endereço Residencial: RUA MINISTRO LINS DE BARROS, 230 - JARDIM PERI ALTO
S.PAULO - SP

Testemunha:

- JOSE ISALTINO APARECIDO MEIRELES - Presente ao plantão - RG: 16261762-SP
Exibiu o RG original: Não - Sexo: Masculino - Nascimento: 21/01/1965
51 anos - Profissão: POLICIAL CIVIL - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Branca - Endereço Comercial: AVENIDA PARADA PINTO, 2387
VILA AMÁLIA - S.PAULO - SP - Empresa: 38º DISTRITO POLICIAL - Telefones:
(11)2232-2281 (Comercial) - Obs.: 38º DISTRITO POLICIAL

Condutor:

38º D.P. VILA AMALIA

Endereço da delegacia : AV PARADA PINTO, 2387 - VILA AMALIA-S.PAULO-SP. CEP: 02611-001

Telefone: (11)6232-2281



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 38º D.P. VILA AMALIA

Boletim No.: 5585/2016

INICIADO: 23/12/2016 17:15hs e EMITIDO: 23/12/2016 20:27hs

Folha : 2

JMLNQWCBDJEEKL

- GILDO DEMETRIO - Presente ao plantão - RG: 19208371-SP
- Exibiu o RG original: Não - Sexo: Masculino - Nascimento: 13/01/1967
- 49 anos - Profissão: POLICIAL CIVIL - Advogado Presente no Plantão: Não
- Cutis: Branca - Endereço Comercial: AVENIDA PARADA PINTO, 2387
- VILA AMALIA - S.PAULO - SP - Empresa: 38 DISTRITO POLICIAL - Telefones:
- (11)2232-2281 - Vivo (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Artigos para viagem - Subtipo: **Bolsa** - Qtde: 1 - Unidade.: Unidade
- Observações: DO TIPO ESTOJO, EM TECIDO
- Pessoa relacionada: JAVAN DA SILVA DE OLIVEIRA

Entorpecentes:

- Tóxico: **Crack** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: **9,1**
- Acondicionamento: PAPELOTE - **Quantidade: 21** - Involucro: PLÁSTICO
- Observações:
- EM PODER DE JAVAN DA SILVA DE OLIVEIRA - RG: 49.252.967-X/SSP/SP
- Tóxico: **Crack** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: **5,4**
- Acondicionamento: OUTROS - **Quantidade: 30** - Involucro: OUTROS
- Observações:
- EPPENDORF'S EM PODER DE JAVAN DA SILVA DE OLIVEIRA - RG: 49.252.967-X/SSP/SP
- Tóxico: **Cocaína** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: **6,2**
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: **13** - Involucro: OUTROS
- Observações:
- EPPENDORF'S EM PODER DE JAVAN DA SILVA DE OLIVEIRA - RG: 49.252.967-X/SSP/SP
- Tóxico: **Maconha** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: **14,7**
- Acondicionamento: PAPELOTE - Quantidade: 16 - Involucro: PLÁSTICO
- Observações:
- EM PODER DE JAVAN DA SILVA DE OLIVEIRA - RG: 49.252.967-X/SSP/SP

Histórico:

Na data de hoje, no âmbito da operação determinada pela 4ª Seccional / DECAP, os policiais civis do setor de investigação desta unidade policial, ora condutor e testemunha, diligenciavam no endereço local dos fatos, onde há incidência de apreensão de entorpecentes, avistando um indivíduo que **comportava-se de maneira suspeita, tendo ficado agitado ao perceber a aproximação da viatura policial, decidindo-se por uma abordagem.** Na abordagem, foram encontradas em poder de tal indivíduo 51, aparentemente, pedras de cocaína em pedra (crack), 13 emendorffs de cocaína em pó e 16 papelotes

38º D.P. VILA AMALIA

Endereço da delegacia : AV PARADA PINTO, 2387 - VILA AMALIA-S.PAULO-SP. CEP: 02611-001

Telefone: (11)6232-2281



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 38º D.P. VILA AMALIA

Boletim No.: 5585/2016

INICIADO: 23/12/2016 17:15hs e EMITIDO: 23/12/2016 20:27hs

Folha : 3

JMLNQWCB DJEKL

aparentemente de maconha. Tal indivíduo confirmou ser entorpecentes e disse que iria vender, motivo pelo qual foi-lhe dada voz de detenção em flagrante delito, sendo o caso aqui apresentado.

Nesta unidade policial tal indivíduo fora identificado como Javan da Silva de Oliveira, sendo que após ser cientificado de seus direitos e garantias fundamentais, bem como salientado o conteúdo do princípio do nemo tenetur se deterege, Javan se reservou ao direito de permanecer calado e somente se manifestar em juízo.

A Autoridade Policial, tomou cautelas, dentre as quais determinar o exame pericial da substância junto ao Instituto de Criminalística, cujo resultado foi positivo para Cocaína na proporção de 9,1 Gr; Cocaína na proporção de 5,4 Gr; Cocaína na proporção de 6,2 Gr; e Tetrahydrocannabinol (maconha) na proporção de 14,7g, conforme o laudo respectivo sob número 579.096/2016.

Isto posto, após a análise fática e jurídica em tela, considerando a conduta de Javan em tem sob sua posse e propriedade para mercância drogas em desacordo com regulamentação legal, tem consonância com o crime de tráfico de drgoas, tipificado no artigo 33, caput, da lei 11343 de 2006.

No que tange a adjetividade do fato, em perfeita ordem, considerando a permanência do crime, com o prescrito no artigo 302, inciso I, do CPP. Assim, deu voz de prisão a Javan, determinando a lavratura do presente registro, do competente auto de prisão em flagrante delito e das demais peças pertinentes, determinando também o recolhimento do indiciado à carceragem de transito do 72º Distrito Policial, a fim de que permaneça a disposição da Justiça.

Em relação ao acautelamento do processo penal, fora representada pela prisão preventiva do indigitado no APF.

Feitas as comunicações de estilo.

Exames requisitados: IC-IML

38º D.P. VILA AMALIA

Endereço da delegacia : AV PARADA PINTO, 2387 - VILA AMALIA-S.PAULO-SP. CEP: 02611-001

Telefone: (11)6232-2281



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 38º D.P. VILA AMALIA

Boletim No.: 5585/2016

INICIADO: 23/12/2016 17:15hs e EMITIDO: 23/12/2016 20:27hs

Folha : 4

JMLNQWCB DJEKL

Provas colhidas:

MATERIAIS/TESTEMUNHAIS

Solução:

BO PARA FLAGRANTE

JOEMAR JODITA DA SILVA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

AKHENATON A. NOBRE DOS SANTOS
DELEGADO DE POLÍCIA

38º D.P. VILA AMALIA

Endereço da delegacia : AV PARADA PINTO, 2387 - VILA AMALIA-S.PAULO-SP. CEP: 02611-001

Telefone: (11)6232-2281



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0012995-27.2016.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **JAVAN DA SILVA DE OLIVEIRA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fernando Cesar Carrari**

VISTOS.

JAVAN DA SILVA DE OLIVEIRA foi denunciado e processado por **infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06**, porque, de acordo com a inicial, no dia 23 de dezembro de 2016, por volta de 16h00min, na Rua Doutor Araújo Castro, altura do n. 166, Cachoeirinha, nesta cidade, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que os policiais civis realizavam patrulhamento na região dos fatos, conhecida por ser ponto de tráfico de entorpecentes, quando avistaram o denunciado em **atitude suspeita**. Ao perceber a presença dos policiais, **o acusado ficou agitado e foi abordado**. Efetuada revista, foram encontrada em poder do acusado um estojo, no interior do qual havia **51 (cinquenta e um) invólucros de cocaína na forma de crack, 13 (treze) eppendorfs de cocaína, e 16 (dezesesseis) papелotes de maconha**. Durante a abordagem, o acusado confirmou que, de fato, tratava-se de entorpecentes, e que os venderia no local. O denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido ao distrito policial. As circunstâncias dos fatos, em especial a quantidade e variedade de drogas apreendidas, prontas para consumo, bem como a confissão do denunciado aos policiais, confirmam o tráfico.

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar.

A denúncia foi recebida em 29 de maio de 2017 (fls. 146).

0012995-27.2016.8.26.0635 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Na fase de instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e o acusado foi interrogado.

O Laudo de Exame Químico Toxicológico foi encartado a fls. 129/131.

As partes manifestaram-se em alegações finais. O Ministério Público, em síntese, após tecer considerações sobre os fatos e a prova produzida, pugnou pela procedência da ação, condenando-se o acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, em resumo, considerando insuficiente o conjunto probatório, postulou a improcedência da ação, absolvendo-se o réu. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a fixação de regime inicial menos gravoso, e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente, considerando-se que, finda a instrução, a imputação dirigida ao acusado restou comprovada.

Conforme se apurou, nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas na inicial, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A testemunha Gildo Demétrio, policial civil, afirmou que estavam em operação pela 4ª Seccional, quando, ao passarem pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram o denunciado parado e sozinho na via. Ao perceber a aproximação da viatura, o denunciado demonstrou atitude suspeita, de modo que resolveram



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

abordá-lo. O acusado trazia nas mãos um estojo, no interior do qual havia porções individuais de cocaína, maconha e crack. Não se recorda de ter sido apreendida importância em dinheiro com o acusado. Indagado, o denunciado admitiu que estava comercializando os entorpecentes no local, mas não forneceu maiores informações sobre a referida atividade.

No mesmo sentido é o depoimento do policial civil Isaltino Meireles, que afirmou que na data dos fatos efetuaram abordagem do denunciado em uma viela situada em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. O acusado estava sozinho, parado na entrada da referida viela, e tentou caminhar para o interior da viela ao perceber a aproximação da viatura. Contudo, desembarcaram e conseguiram abordar o denunciado, que trazia nas mãos uma pequena pochete, no interior da qual havia porções individuais de cocaína, maconha e crack. Indagado, o acusado admitiu que estava traficando os entorpecentes. No momento da abordagem havia outras pessoas na rua, mas não na referida viela.

A prova oral produzida em Juízo é segura, harmônica, e está corroborada por aquela colhida na fase administrativa.

Cumprе ressaltar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos prestados por policiais revestem-se de pleno valor probatório, operando-se inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado a comprovação de eventual circunstância que os infirme. Nesse sentido:

“PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição. Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido”. (TJSP-Apelação Criminal n. 993.07.105623-5 - Sumaré - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery 06.08.08 - V.U. - Voto n. 13111).

“Inexiste qualquer restrição a que servidores policiais sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais depoimentos testemunhais - especialmente



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes.” (STF, HC 74438/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2.^a Turma, j. em 26.11.1996).

Assim, a negativa do denunciado no interrogatório judicial não tem credibilidade, uma vez que está isolada do conjunto probatório dos autos e sem amparo em qualquer elemento de convicção, e se mostra inverossímil, tendo em vista a inexistência nos autos de qualquer indício de falsa incriminação.

Além disso, a quantidade, a natureza e a forma de acondicionamento das drogas são indicativas da destinação de entrega onerosa ao consumo de terceiros.

A comprovação da materialidade delitiva está reforçada pelo auto de prisão em flagrante a fls. 02, boletim de ocorrência de fls. 09/12, auto de exibição e apreensão a fls. 20, laudo de constatação de fls. 17/19, e Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 129/131.

Demonstrada a procedência das imputações dirigidas ao acusado, passa-se à dosimetria das penas a serem aplicadas.

O mínimo legal da pena cominada ao delito de tráfico ilícito de drogas corresponde a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Observando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, e art. 42 da Lei 11.343/06, fixo a **pena base no mínimo legal**, considerando-se que o acusado não registra antecedentes, não se verifica intensidade de dolo diversa da normalmente observada em casos semelhantes, e a natureza e quantidade da substância não justificam a fixação da reprimenda em patamar superior.

Na segunda fase, sobre a pena base incide **aumento em percentual de 1/6 (um sexto) por conta da agravante da reincidência** (fls. 141), resultando em pena



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

intermediária correspondente a cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Torno essa pena definitiva, em face da inexistência de outras agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou diminuição, **anotando-se que a circunstância da reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.**

Em que pese a dosimetria da pena aplicada, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o **fechado, pois é o único compatível com a gravidade do delito de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, e tendo em vista a reincidência do acusado.**

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, ante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

O mínimo legal da pena cominada ao crime de falsa identidade corresponde a três meses de detenção.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal, para **CONDENAR Javan da Silva de Oliveira**, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso nas sanções do art. 33, *caput*, da Lei 11.343/06.

Em face do regime inicial de cumprimento da pena, o acusado, que se encontra custodiado, não poderá recorrer em liberdade.

Autorizo a incineração da droga apreendida com o réu.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 31 de julho de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**